



P U T U S A N

Nomor 509/Pid.Sus/2023/PN Rap

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **GUNAWAN alias GUN;**
2. Tempat lahir : Aek Batu;
3. Umur/Tanggal lahir : 40 tahun/3 Mei 1983;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Aek Batu Utara Desa Asam Jawa Kecamatan Torgamba;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Gunawan alias Gun ditangkap sejak tanggal 1 April 2023 sampai dengan 4 April 2023, dan diperpanjang sejak tanggal 4 April 2023 sampai dengan 7 April 2023, selanjutnya Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 April 2023 sampai dengan tanggal 26 April 2023 ;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 April 2023 sampai dengan tanggal 5 Juni 2023 ;
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juni 2023 sampai dengan tanggal 5 Juli 2023 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Juli 2023 sampai dengan tanggal 24 Juli 2023 ;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juli 2023 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2023 ;
6. Perpanjangan Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2023 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Johannes Nababan, S.H., beralamat di Jalan Olahraga, Kelurahan Siringo-ringo, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhanbatu, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 509/Pid.Sus/2023/PN Rap tanggal 25 Juli 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 509/Pid.Sus/2023/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 509/Pid.Sus/2023/PN Rap tanggal 13 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 509/Pid.Sus/2023/PN Rap tanggal 13 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa GUNAWAN Alias GUN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram" melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan alternatif pertama penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) Tahun Penjara dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subs 3 (tiga) bulan penjara dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastic klip sedang transparan berisi narkotika jenis sabu seberat 7,86 (tujuh koma delapan enam) gram netto;
 - 1 (satu) buah timbangan elektrik mini digital pocket scale warna silver;
 - 2 (dua) bungkus plastic klip sedang berisi plastic klip kosong;
 - 1 (satu) unit handphone merk OPPO F5 warna gold;
 - 1 (satu) unit handphone merk nokia warna biru;
 - 1 (satu) buah plastic warna hitam robek;
 - 1 (satu) buah dompet kulit warna cokelat;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah); dan
- 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk negara.

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 509/Pid.Sus/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 ,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor PDM-42/LABUSEL/Enz.2/07/2023 tanggal 11 Juli 2023 sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa **GUNAWAN Alias GUN** pada hari Sabtu tanggal 01 April 2023 sekitar Pukul 16.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2023 bertempat di Dusun Aek Batu Utara Desa Asam Jawa Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan tepatnya di pondok Tempat Pemakaman Umum (TPU) Tranbiski atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah hukum hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana, **“tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram”**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 01 April 2023 sekitar Pukul 16.00 WIB bertempat di Dusun Aek Batu Utara Desa Asam Jawa Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan tepatnya di sekitaran pondok Tempat Pemakaman Umum (TPU) Tranbiski, Terdakwa **GUNAWAN Alias GUN** menemui ANGGI ALBAR Alias ANGGI (nama panggilan dan belum tertangkap) kemudian keduanya melakukan transaksi narkotika golongan I bukan tanaman jenis metamfetamina (masyarakat mengenal narkotika golongan I bukan tanaman jenis metamfetamina dengan sebutan narkotika jenis sabu), yakni Terdakwa **GUNAWAN Alias GUN** menerima 1 (satu) bungkus plastic klip

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 509/Pid.Sus/2023/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisikan narkotika narkotika jenis sabu seberat 7,86 (tujuh koma delapan) gram netto dari ANGGI ALBAR Alias ANGGI dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) per gramnya dan setelah Terdakwa **GUNAWAN Alias GUN** menerima 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan narkotika jenis sabu tersebut maka Terdakwa **GUNAWAN Alias GUN** langsung pergi ke dalam Tempat Pemakaman Umum (TPU) Tranbiski tersebut dan menemui CODOT (nama panggilan dan belum tertangkap), lalu Terdakwa **GUNAWAN Alias GUN** langsung menunjukkan 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan narkotika jenis sabu tersebut kepada CODOT dan meminta pembayaran per gramnya sebesar Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) akan tetapi CODOT meminta Terdakwa **GUNAWAN Alias GUN** untuk melakukan penimbangan terhadap narkotika jenis sabu yang baru saja dibawa dan ketika Terdakwa **GUNAWAN Alias GUN** melakukan penimbangan terhadap 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan narkotika jenis sabu tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah timbangan elektrik mini digital pocket scale warna silver sedangkan CODOT sedang menghitung uang, secara tiba-tiba saksi JECSON SITUMEANG, saksi ILMAN SAZALI RAMBE, saksi AHMAD FAUJI HARAHAHAP (masing-masing anggota Kepolisian Republik Indonesia) yang sebelumnya telah memperoleh informasi adanya transaksi narkotika jenis sabu di Tempat Pemakaman Umum (TPU) Tranbiski tersebut dan telah melakukan pengintaian maka ketiga saksi langsung melakukan penyergapan dan berhasil mengamankan Terdakwa **GUNAWAN Alias GUN** sedangkan CODOT dan ANGGI ALBAR Alias ANGGI melarikan diri.

Bahwa ketika mengamankan Terdakwa **GUNAWAN Alias GUN**, saksi JECSON SITUMEANG, saksi ILMAN SAZALI RAMBE, saksi AHMAD FAUJI HARAHAHAP menemukan barang-barang berupa 1 (satu) bungkus plastic klip sedang transparan berisi narkotika jenis sabu seberat 7,86 (tujuh koma delapan enam) gram netto, 1 (satu) buah timbangan elektrik mini digital pocket scale warna silver, 2 (dua) bungkus plastic klip sedang berisi plastic klip kosong, 1 (satu) unit handphone merk OPPO F5 warna gold, 1 (satu) unit handphone merk nokia warna biru, 1 (satu) buah plastic warna hitam robek, 1 (satu) buah dompet kulit warna cokelat, 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), kemudian saksi JECSON SITUMEANG, saksi ILMAN SAZALI RAMBE, saksi AHMAD FAUJI HARAHAHAP menginterogasi Terdakwa **GUNAWAN Alias GUN** dan Terdakwa **GUNAWAN Alias GUN** mengakui barang-barang tersebut adalah miliknya dan narkotika jenis sabu tersebut

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 509/Pid.Sus/2023/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah untuk Terdakwa **GUNAWAN Alias GUN** jual dengan keuntungan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per gram nya.

Bahwa kemudian dilakukan penimbangan terhadap 1 (satu) bungkus plastic klip sedang transparan berisi narkoba jenis sabu pada Kantor Cabang PT. Pegadaian Kotapinang dan berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 018/01.10107/2023 tanggal 03 April 2023 yang ditandatangani oleh TAUFIK HIDAYAT RITONGA, NIK.P. 91692 dan pada Lampiran Berita Acara Penimbangan Nomor : 018/01.10107/2023 tanggal 03 April 2023 menyatakan 1 (satu) bungkus plastic klip sedang transparan berisi narkoba jenis sabu memiliki berat netto 7,86 (tujuh koma delapan enam) gram, selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) bungkus plastic klip sedang transparan berisi narkoba jenis sabu dengan berat netto 7,86 (tujuh koma delapan enam) gram yang terlebih dahulu telah disegel kemudian dimintakan pemeriksaan barang bukti tersebut ke Laboratorium Forensik Cabang Medan dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2340/NNF/2023 pada tanggal 26 April 2023 dan setelah diperiksa diperoleh kesimpulan 1 (satu) bungkus plastic klip sedang transparan berisi narkoba jenis sabu dengan berat netto 7,86 (tujuh koma delapan enam) gram adalah **benar mengandung metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 (enam satu) Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa Terdakwa tidak berada di bawah Pengendalian, Pengawasan, dan Tanggung Jawab Menteri Kesehatan R.I. atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I dan barang bukti yang disita dari Terdakwa bukan untuk Kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau untuk Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta reagensi diagnostik dan reagensi laboratorium.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 ayat (2) Undang – Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **GUNAWAN Alias GUN** pada hari Sabtu tanggal 01 April 2023 sekitar Pukul 16.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2023 bertempat di Dusun Aek Batu Utara Desa Asam Jawa Kecamatan Torgamba Kabupaten

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 509/Pid.Sus/2023/PN Rap



Labuhanbatu Selatan tepatnya di pondok Tempat Pemakaman Umum (TPU) Tranbiski atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana, **“tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram”**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 01 April 2023 sekitar Pukul 16.00 WIB bertempat di Dusun Aek Batu Utara Desa Asam Jawa Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan di pondok Tempat Pemakaman Umum (TPU) Tranbiski, setelah Terdakwa **GUNAWAN Alias GUN** memperoleh 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan narkotika jenis sabu dari ANGGI ALBAR Alias ANGGI, Terdakwa **GUNAWAN Alias GUN** menemui CODOT (nama panggilan dan belum tertangkap) di pondok Tempat Pemakaman Umum (TPU) Tranbiski, lalu Terdakwa **GUNAWAN Alias GUN** langsung menunjukkan 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan narkotika jenis sabu tersebut kepada CODOT dan hendak melakukan transaksi narkotika jenis sabu akan tetapi ketika keduanya belum melakukan transaksi secara tiba-tiba saksi JECSON SITUMEANG, saksi ILMAN SAZALI RAMBE, saksi AHMAD FAUJI HARAHAHAP (masing-masing anggota Kepolisian Republik Indonesia) yang sebelumnya telah memperoleh informasi adanya transaksi narkotika jenis sabu di Tempat Pemakaman Umum (TPU) Tranbiski tersebut dan telah melakukan pengintaian maka ketiga saksi langsung melakukan penyergapan dan berhasil mengamankan Terdakwa **GUNAWAN Alias GUN** sedangkan CODOT dan ANGGI ALBAR Alias ANGGI melarikan diri.

Bahwa ketika mengamankan Terdakwa **GUNAWAN Alias GUN**, saksi JECSON SITUMEANG, saksi ILMAN SAZALI RAMBE, saksi AHMAD FAUJI HARAHAHAP menemukan barang-barang berupa 1 (satu) bungkus plastic klip sedang transparan berisi narkotika jenis sabu seberat 7,86 (tujuh koma delapan enam) gram netto, 1 (satu) buah timbangan elektrik mini digital pocket scale warna silver, 2 (dua) bungkus plastic klip sedang berisi plastic klip kosong, 1 (satu) unit handphone merk OPPO F5 warna gold, 1 (satu) unit handphone merk nokia warna biru, 1 (satu) buah plastic warna hitam robek, 1 (satu) buah dompet kulit warna cokelat, 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), kemudian saksi JECSON SITUMEANG, saksi ILMAN SAZALI RAMBE, saksi AHMAD FAUJI HARAHAHAP menginterogasi Terdakwa **GUNAWAN Alias GUN** dan Terdakwa **GUNAWAN Alias GUN** mengakui barang-barang tersebut adalah miliknya dan narkotika jenis sabu tersebut

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 509/Pid.Sus/2023/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah untuk Terdakwa **GUNAWAN Alias GUN** edarkan dengan keuntungan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per gram nya.

Bahwa kemudian dilakukan penimbangan terhadap 1 (satu) bungkus plastic klip sedang transparan berisi narkoba jenis sabu pada Kantor Cabang PT. Pegadaian Kotapinang dan berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 018/01.10107/2023 tanggal 03 April 2023 yang ditandatangani oleh TAUFIK HIDAYAT RITONGA, NIK.P. 91692 dan pada Lampiran Berita Acara Penimbangan Nomor : 018/01.10107/2023 tanggal 03 April 2023 menyatakan 1 (satu) bungkus plastic klip sedang transparan berisi narkoba jenis sabu memiliki berat netto 7,86 (tujuh koma delapan enam) gram, selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) bungkus plastic klip sedang transparan berisi narkoba jenis sabu dengan berat netto 7,86 (tujuh koma delapan enam) gram yang terlebih dahulu telah disegel kemudian dimintakan pemeriksaan barang bukti tersebut ke Laboratorium Forensik Cabang Medan dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2340/NNF/2023 pada tanggal 26 April 2023 dan setelah diperiksa diperoleh kesimpulan 1 (satu) bungkus plastic klip sedang transparan berisi narkoba jenis sabu dengan berat netto 7,86 (tujuh koma delapan enam) gram adalah **benar mengandung metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 (enam satu) Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa Terdakwa tidak berada di bawah Pengendalian, Pengawasan, dan Tanggung Jawab Menteri Kesehatan R.I. atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dan barang bukti yang disita dari Terdakwa I bukan untuk Kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau untuk Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta reagensi diagnostik dan reagensi laboratorium.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 ayat (2) Undang – Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi atau maksud dari Surat Dakwaan tersebut dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 509/Pid.Sus/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Jecson Situmeang**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan petugas kepolisian Resor Labuhanbatu Selatan;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 01 April 2023 sekitar Pukul 16.00 WIB, bertempat di Dusun Aek Batu Utara Desa Asam Jawa Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan tepatnya di pondok Tempat Pemakaman Umum (TPU) Tranbiski;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 01 April 2023 sekitar Pukul 15.00 WIB saksi Jecson Situmeang, saksi Ilman Sazali Rambe, dan saksi Ahmad Fauji Harhap (ketiganya merupakan anggota Polri) yang sedang berada di kantor kepolisian mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Dusun Aek Batu Utara Desa Asam Jawa Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan sering terjadi transaksi narkoba jenis sabu, atas informasi tersebut saksi-saksi langsung berangkat menuju lokasi tersebut, dan pada saat berada di lokasi tersebut sekitar pukul 16.00 WIB saksi-saksi melihat Terdakwa sedang memegang 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu dan mau menimbang sabu tersebut menggunakan 1 (satu) buah timbangan elektrik, selanjutnya saksi-saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan kemudian melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip sedang transparan berisikan narkoba jenis sabu seberat 7,86 (tujuh koma delapan enam) gram netto, 1 (satu) buah timbangan elektrik mini digital pocket scale warna silver, 2 (dua) bungkus plastik klip sedang berisikan plastik klip kosong, 1 (satu) unit handphone merk OPPO F5 warna gold, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna biru, 1 (satu) buah plastik warna hitam robek, 1 (satu) buah dompet kulit warna cokelat, 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah). Kemudian saksi-saksi menginterogasi Terdakwa dan Terdakwa mengaku bahwa barang bukti yang telah disita tersebut milik Terdakwa, dimana Terdakwa mengakui saat itu sedang berjualan narkoba jenis sabu di lokasi penangkapan tersebut, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti di bawa ke kantor kepolisian guna pemeriksaan lebih lanjut;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 509/Pid.Sus/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, barang bukti sabu tersebut milik Terdakwa yang diperoleh dari Anggi Albar (DPO), dimana Terdakwa telah menjual sabu tersebut kepada orang lain ;
 - Bahwa barang bukti berupa uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) merupakan uang hasil penjualan narkoba jenis sabu tersebut;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang untuk menjual narkoba jenis sabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Ilman Sazali Rambe, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan petugas kepolisian Resor Labuhanbatu Selatan;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 01 April 2023 sekitar Pukul 16.00 WIB, bertempat di Dusun Aek Batu Utara Desa Asam Jawa Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan tepatnya di pondok Tempat Pemakaman Umum (TPU) Tranbiski;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 01 April 2023 sekitar Pukul 15.00 WIB saksi Jecson Situmeang, saksi Ilman Sazali Rambe, dan saksi Ahmad Fauji Harhap (ketiganya merupakan anggota Polri) yang sedang berada di kantor kepolisian mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Dusun Aek Batu Utara Desa Asam Jawa Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan sering terjadi transaksi narkoba jenis sabu, atas informasi tersebut saksi-saksi langsung berangkat menuju lokasi tersebut, dan pada saat berada di lokasi tersebut sekitar pukul 16.00 WIB saksi-saksi melihat Terdakwa sedang memegang 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu dan mau menimbang sabu tersebut menggunakan 1 (satu) buah timbangan elektrik, selanjutnya saksi-saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan kemudian melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip sedang transparan berisikan narkoba jenis sabu seberat 7,86 (tujuh koma delapan enam) gram netto, 1 (satu) buah timbangan elektrik mini digital pocket scale warna silver, 2 (dua) bungkus plastik klip sedang berisikan plastik klip kosong, 1 (satu) unit handphone merk OPPO F5 warna gold, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna biru, 1 (satu) buah plastik warna hitam robek, 1 (satu) buah dompet kulit warna cokelat, 1 (satu) lembar uang kertas

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 509/Pid.Sus/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah). Kemudian saksi-saksi mengintrogasi Terdakwa dan Terdakwa mengaku bahwa barang bukti yang telah disita tersebut milik Terdakwa, dimana Terdakwa mengakui saat itu sedang berjualan narkoba jenis sabu di lokasi penangkapan tersebut, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti di bawa ke kantor kepolisian guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, barang bukti sabu tersebut milik Terdakwa yang diperoleh dari Anggi Albar (DPO), dimana Terdakwa telah menjual sabu tersebut kepada orang lain ;
- Bahwa barang bukti berupa uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) merupakan uang hasil penjualan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang untuk menjual narkoba jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap petugas kepolisian pada hari Sabtu tanggal 01 April 2023 sekitar Pukul 16.00 WIB, bertempat di Dusun Aek Batu Utara Desa Asam Jawa Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan tepatnya di pondok Tempat Pemakaman Umum (TPU) Tranbiski;
- Bahwa barang bukti narkoba yang ditemukan dan disita dari Terdakwa pada waktu dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastik klip sedang transparan berisikan narkoba jenis sabu seberat 7,86 (tujuh koma delapan enam) gram netto, 1 (satu) buah timbangan elektrik mini digital pocket scale warna silver, 2 (dua) bungkus plastik klip sedang berisikan plastik klip kosong, 1 (satu) unit handphone merk OPPO F5 warna gold, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna biru, 1 (satu) buah plastik warna hitam robek, 1 (satu) buah dompet kulit warna cokelat, 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti sabu tersebut milik Terdakwa yang diperoleh dari Anggi Albar (DPO), dimana Terdakwa telah menjual sabu tersebut kepada orang lain, dan Terdakwa telah menjual sabu tersebut kepada orang lain sudah 1 (satu) tahun lamanya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Terdakwa menguasai sabu yang disita tersebut adalah akan dijual Terdakwa kepada orang lain;
- Bahwa barang bukti berupa uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) merupakan uang hasil penjualan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang untuk menjual narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah membacakan bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara sebagai berikut:

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2340/NNF/2023 tanggal 26 April 2023 yang dibuat oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt., dan Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd., yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 7,86 (tujuh koma delapan enam) gram, milik tersangka atas nama **Gunawan alias Gun** adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (Satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
2. Lampiran Berita Acara Pemeriksaan Penimbangan Nomor 004/01.10107/2023 tanggal 3 April 2023 dari PT. Pegadaian Cabang Kotapinang yang ditandatangani oleh Taufik Hidayat Ritonga, dengan hasil penimbangan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu berat netto 7,86 (tujuh koma delapan enam) gram;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bungkus plastik klip sedang transparan berisi narkoba jenis sabu seberat 7,86 (tujuh koma delapan enam) gram netto;
2. 1 (satu) buah timbangan elektrik mini digital pocket scale warna silver;
3. 2 (dua) bungkus plastik klip sedang berisi plastik klip kosong;
4. 1 (satu) unit handphone merk OPPO F5 warna gold;
5. 1 (satu) unit handphone merk nokia warna biru;
6. 1 (satu) buah plastik warna hitam robek;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 509/Pid.Sus/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. 1 (satu) buah dompet kulit warna cokelat;
8. 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah); dan
9. 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 01 April 2023 sekitar Pukul 16.00 WIB, bertempat di Dusun Aek Batu Utara Desa Asam Jawa Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan tepatnya di pondok Tempat Pemakaman Umum (TPU) Tranbiski, karena Terdakwa terlibat dalam peredaran narkoba golongan I jenis sabu ;
- Bahwa benar barang bukti narkoba yang ditemukan dan disita dari Terdakwa pada waktu dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastik klip sedang transparan berisikan narkoba jenis sabu seberat 7,86 (tujuh koma delapan enam) gram netto, 1 (satu) buah timbangan elektrik mini digital pocket scale warna silver, 2 (dua) bungkus plastik klip sedang berisikan plastik klip kosong, 1 (satu) unit handphone merk OPPO F5 warna gold, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna biru, 1 (satu) buah plastik warna hitam robek, 1 (satu) buah dompet kulit warna cokelat, 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar awalnya pada hari Sabtu tanggal 01 April 2023 sekitar Pukul 15.00 WIB saksi Jecson Situmeang, saksi Iman Sazali Rambe, dan saksi Ahmad Fauji Harhap (ketiganya merupakan anggota Polri) yang sedang berada di kantor kepolisian mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Dusun Aek Batu Utara Desa Asam Jawa Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan sering terjadi transaksi narkoba jenis sabu, atas informasi tersebut petugas kepolisian langsung berangkat menuju lokasi tersebut, dan pada saat berada di lokasi tersebut sekitar pukul 16.00 WIB petugas kepolisian melihat Terdakwa sedang memegang 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu dan mau menimbang sabu tersebut menggunakan 1 (satu) buah timbangan elektrik, selanjutnya petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan kemudian melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan menemukan barang

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 509/Pid.Sus/2023/PN Rap



bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip sedang transparan berisikan narkotika jenis sabu seberat 7,86 (tujuh koma delapan enam) gram netto, 1 (satu) buah timbangan elektrik mini digital pocket scale warna silver, 2 (dua) bungkus plastik klip sedang berisikan plastik klip kosong, 1 (satu) unit handphone merk OPPO F5 warna gold, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna biru, 1 (satu) buah plastik warna hitam robek, 1 (satu) buah dompet kulit warna cokelat, 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah). Kemudian petugas kepolisian mengintrogasi Terdakwa dan Terdakwa mengaku bahwa barang bukti yang telah disita tersebut milik Terdakwa, dimana Terdakwa mengakui saat itu sedang berjualan narkotika jenis sabu di lokasi penangkapan tersebut, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti di bawa ke kantor kepolisian guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti sabu tersebut milik Terdakwa yang diperoleh dari Anggi Albar (DPO), dimana Terdakwa telah menjual sabu tersebut kepada orang lain, dan Terdakwa telah menjual sabu tersebut kepada orang lain sudah 1 (satu) tahun lamanya;
- Bahwa tujuan Terdakwa menguasai sabu yang disita tersebut adalah akan dijual Terdakwa kepada orang lain;
- Bahwa barang bukti berupa uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) merupakan uang hasil penjualan narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang untuk menjual narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2340/NNF/2023 tanggal 26 April 2023 yang dibuat oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt., dan Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd., yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 7,86 (tujuh koma delapan enam) gram, milik tersangka atas nama **Gunawan alias Gun** adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (Satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Lampiran Berita Acara Pemeriksaan Penimbangan Nomor 004/01.10107/2023 tanggal 3 April 2023 dari PT. Pegadaian Cabang Kotapinang yang ditandatangani oleh Taufik Hidayat Ritonga, dengan hasil penimbangan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi kristal putih

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 509/Pid.Sus/2023/PN Rap



diduga narkoba jenis sabu berat netto 7,86 (tujuh koma delapan enam) gram;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam **Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
3. Beratnya melebihi 5 (lima) gram ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur perbuatan pidana, akan tetapi sebagai unsur pasal, sehingga patut dipertimbangkan untuk menghindari terjadinya *error in persona*;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” dalam pasal ini mengarah kepada subjek hukum yaitu orang sebagai manusia (*naturlijke person*) sebagai pemangku hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang didakwakan kepada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” mengarah kepada yang diduga sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas disimpulkan bahwa pengertian unsur “setiap orang” tidak dapat disamakan sebagai “pelaku tindak pidana” karena pengertian unsur “setiap orang” baru dapat beralih menjadi “pelaku tindak pidana” setelah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai setiap orang dalam perkara ini adalah Terdakwa **Gunawan alias Gun** yang pada persidangan telah



membenarkan identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum serta Saksi-Saksi telah pula membenarkan Terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa selama persidangan perkara ini, Majelis Hakim memandang Terdakwa adalah subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya karena Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zakelijke storing der verstandelijke*) sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 KUHPidana dan keadaan ini dapat disimpulkan karena Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” bukanlah unsur yang dapat berdiri sendiri, sehingga untuk membuktikan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan masih tergantung pada pembuktian unsur berikutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi atas diri Terdakwa;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sebagai tanpa hak atau melawan hukum adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh hukum atau undang-undang dengan ancaman hukuman akibat perbuatan tersebut bertentangan dengan adat istiadat, kebiasaan, tata kesusilaan, dan kesopanan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa menurut Van Hattum sebagaimana dikutip P.A.F. Lamintang dalam bukunya “Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia” ada dua jenis melawan hukum, yaitu materiil dan formil (*materielle wederrechtelijk en formele wederrechtelijk*). Yang dimaksud melawan hukum formil adalah bahwa suatu perbuatan disebut melawan hukum apabila perbuatan tersebut memenuhi unsur dalam rumusan perundang-undangan (bentuk). Sedangkan melawan hukum materiil adalah perbuatan tersebut menurut hukum yang tertulis maupun tidak tertulis merupakan suatu perbuatan melawan hukum (akibat);

Menimbang, bahwa karena perbuatan pidana yang didakwakan kepada Terdakwa diatur dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum harus memperhatikan ketentuan dalam Undang-Undang ini;



Menimbang, bahwa pasal 7 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan secara khusus pasal 8 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 menyebutkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (ayat 1), namun dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (ayat 2);

Menimbang, bahwa dengan demikian suatu perbuatan yang dilakukan dengan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 7 jo pasal 8 UU No. 35 Tahun 2009 sebagaimana diuraikan di atas adalah tergolong perbuatan melawan hukum;

Menimbang, berdasarkan uraian di atas unsur “tanpa hak atau melawan hukum” memiliki maksud larangan bagi pihak (subjek hukum) yang tidak memiliki kewenangan untuk memiliki dan menguasai narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa pada gilirannya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangannya terhadap materi perbuatan Terdakwa terkait unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan in casu telah dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa memperhatikan redaksional dari penempatan kata menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan menurut hemat Majelis adalah bersifat alternative dari perbuatan yang dilarang, sehingga secara yuridis keseluruhan perbuatan a quo tidak perlu dibuktikan dan terpenuhi menurut hukum, melainkan hanya dibuktikan salah satu diantaranya dan dengan terbuktinya salah satu sub unsur sebagai salah satu perbuatan yang dilarang dalam ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menunjukan terbuktinya unsur tersebut diatas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menghubungkan uraian di atas dengan fakta persidangan, bahwa petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 01 April 2023 sekitar Pukul 16.00 WIB, bertempat di Dusun Aek Batu Utara Desa Asam Jawa Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan tepatnya di pondok Tempat Pemakaman Umum (TPU) Tranbiski;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan yang menyatakan bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 01 April 2023 sekitar Pukul 15.00 WIB saksi Jecson Situmeang, saksi Iman Sazali Rambe, dan saksi Ahmad Fauji Harhap (ketiganya merupakan anggota Polri) yang sedang berada di kantor kepolisian mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Dusun Aek Batu Utara Desa Asam Jawa Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan sering terjadi transaksi narkoba jenis sabu, atas informasi tersebut petugas kepolisian langsung berangkat menuju lokasi tersebut, dan pada saat berada di lokasi tersebut sekitar pukul 16.00 WIB petugas kepolisian melihat Terdakwa sedang memegang 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu dan mau menimbang sabu tersebut menggunakan 1 (satu) buah timbangan elektrik, selanjutnya petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan kemudian melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip sedang transparan berisikan narkoba jenis sabu seberat 7,86 (tujuh koma delapan enam) gram netto, 1 (satu) buah timbangan elektrik mini digital pocket scale warna silver, 2 (dua) bungkus plastik klip sedang berisikan plastik klip kosong, 1 (satu) unit handphone merk OPPO F5 warna gold, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna biru, 1 (satu) buah plastik warna hitam robek, 1 (satu) buah dompet kulit warna coklat, 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah). Kemudian petugas kepolisian menginterogasi Terdakwa dan Terdakwa mengaku bahwa barang bukti yang telah disita tersebut milik Terdakwa, dimana Terdakwa mengakui saat itu sedang berjualan narkoba jenis sabu di lokasi penangkapan tersebut, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti di bawa ke kantor kepolisian guna pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, barang bukti sabu tersebut milik Terdakwa yang diperoleh dari Anggi Albar (DPO), dimana Terdakwa telah menjual sabu tersebut kepada orang lain, dan Terdakwa telah menjual sabu tersebut kepada orang lain sudah 1 (satu) tahun lamanya, dan tujuan Terdakwa menguasai sabu yang disita tersebut adalah akan dijual Terdakwa kepada orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Terdakwa dihubungkan dengan keterangan saksi kepolisian dan barang bukti uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), diperoleh fakta bahwa sebelum Terdakwa ditangkap, Terdakwa telah menjual narkoba jenis sabu tersebut kepada orang lain jika ada yang memesan narkoba sabu tersebut;



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2340/NNF/2023 tanggal 26 April 2023 yang dibuat oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt., dan Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd., yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 7,86 (tujuh koma delapan enam) gram, milik tersangka atas nama **Gunawan alias Gun** adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (Satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa sekarang Majelis Hakim akan memberikan pertimbangannya terkait sub unsur tanpa hak atau melawan hukum, sehingga secara yuridis harus dapat dibuktikan bahwa Terdakwa dalam perbuatannya menjual Narkotika jenis sabu adalah dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, dimana Terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa dalam menjual maupun menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis sabu telah dilengkapi dokumen yang sah dari pejabat yang berwenang dan juga Terdakwa bukanlah termasuk dalam pihak-pihak yang berhak menyalurkan Narkotika sehingga perbuatannya "menjual" Narkotika jenis sabu telah dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, oleh karena unsur ini bersifat alternatif dan dengan terbuktinya kualifikasi perbuatan "menjual" dan diketahui pula bahwa barang bukti tersebut merupakan narkotika jenis sabu, maka menurut Majelis Hakim unsur kedua telah terpenuhi ada perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Beratnya melebihi 5 (lima) gram ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan dan Berita Acara Pembungkusan dan Penyegelan barang bukti diketahui bahwa barang bukti narkotika yang ditemukan dan disita dari Terdakwa pada waktu dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa adalah : 1 (satu) bungkus plastik klip sedang transparan berisikan narkotika jenis sabu seberat 7,86 (tujuh koma delapan enam) gram netto;

Menimbang, bahwa berdasarkan Lampiran Berita Acara Pemeriksaan Penimbangan Nomor 004/01.10107/2023 tanggal 3 April 2023 dari PT. Pegadaian Cabang Kotapinang yang ditandatangani oleh Taufik Hidayat Ritonga, dengan hasil penimbangan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu berat netto 7,86 (tujuh koma delapan enam) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan fakta-fakta tersebut di atas, diketahui barang bukti narkoba berupa sabu berat nettoya melebihi 5 (lima) gram, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip sedang transparan berisikan narkoba jenis sabu seberat 7,86 (tujuh koma delapan enam) gram netto, 1 (satu) buah timbangan elektrik mini digital pocket scale warna silver, 2 (dua) bungkus plastik klip sedang berisikan plastik klip kosong, 1 (satu) unit handphone merk OPPO F5 warna gold, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna biru, 1 (satu) buah plastik warna hitam robek, dan 1 (satu) buah dompet kulit warna cokelat, merupakan barang-barang yang telah dimiliki Terdakwa secara tanpa hak melakukan tindak pidana Narkoba, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 509/Pid.Sus/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), merupakan hasil dari penjualan narkoba sabu tersebut yang dilakukan Terdakwa serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan Narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa belum pernah dipidana;
- Bahwa Terdakwa bersikap sopan di depan persidangan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan ketentuan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Gunawan alias Gun** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Menjual Narkoba Golongan I Beratnya Melebihi 5 (Lima) Gram" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun, dan denda sejumlah Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 509/Pid.Sus/2023/PN Rap



- 1 (satu) bungkus plastik klip sedang transparan berisi narkotika jenis sabu seberat 7,86 (tujuh koma delapan enam) gram netto;
- 1 (satu) buah timbangan elektrik mini digital pocket scale warna silver;
- 2 (dua) bungkus plastik klip sedang berisi plastik klip kosong;
- 1 (satu) unit handphone merk OPPO F5 warna gold;
- 1 (satu) unit handphone merk nokia warna biru;
- 1 (satu) buah plastik warna hitam robek;
- 1 (satu) buah dompet kulit warna cokelat;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat, pada hari Selasa, tanggal 5 September 2023, oleh kami, Welly Irdianto, S.H., sebagai Hakim Ketua, Khairu Rizki, S.H., dan Bob Sadiwijaya, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 12 September 2023 juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sapriyono, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rantau Prapat, serta dihadiri oleh Surung Aritonang, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa, tanpa didampingi Penasihat Hukumnya ;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Khairu Rizki, S.H.

Welly Irdianto, S.H.

Bob Sadiwijaya, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sapriyono, S.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 509/Pid.Sus/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22